IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE — BUT 1 INFORMATIQUE

R1.08 — INTRODUCTION À LA GESTION DES ORGANISATIONS

COURS MAGISTRAL & TD : TVA, FRAUDE AU CARROUSEL, FIXATION DES PRIX & BUDGET DE L'ÉTAT

---

1. LE MÉCANISME FONDAMENTAL DE LA TVA (IMPÔT INDIRECT NEUTRE)

La TVA est un **impôt indirect sur la consommation**. L'entreprise est un **collecteur légal** pour l'État : elle ne supporte pas la charge finale de l'impôt, payée à 100% par le consommateur final.

TVA Collectée (sur les Ventes)	TVA Déductible (sur les Achats)	Solde Périodique (Liquidation)
Facturée aux clients lors de la vente. **TVA Collectée = Vente HT × Taux** *Cette somme est due à l'État.*	Payée aux fournisseurs (matières, charges, machines). **TVA Déductible = Achats HT × Taux** *L'entreprise a le droit de la récupérer.*	**TVA à décaisser = Collectée - Déductible** Si Collectée > Déductible → Paiement fisc. Si Déductible > Collectée → **Crédit de TVA** (Remboursement par l'État).

2. L'ARNAQUE À LA TVA & LA FRAUDE INTRACOMMUNAUTAIRE (EXEMPLE LITUANIE)

Le professeur a expliqué le montage financier frauduleux ciblant le **crédit de TVA** :

- **Création d'une société écran / coquille vide** avec de petites ventes réelles pour créer l'illusion d'une activité saine.
- **Achat fictif d'une immobilisation lourde** (ex: grosse machine industrielle) auprès d'une entreprise complice en Lituanie (Union Européenne).
- **Émission d'une fausse facture** et déclaration d'un crédit de TVA massif (ex: 190 000 € payés en TVA étrangère).
- **Demande de remboursement au fisc** : Les escrocs prétendent monter en capacité et réclament le virement de l'État.
- **Fuite avec les fonds** : Dès que les 190 000 € sont virés, l'argent est transféré sur un compte à l'étranger et les escrocs disparaissent.

Parade actuelle de l'État : Échange de Données Informatisées (EDI) en direct entre administrations fiscales de l'UE et contrôles physiques stricts avant déblocage de tout gros remboursement.

3. LES TAUX DE TVA & LE PIÈGE ÉCONOMIQUE DE LA LIBERTÉ DES PRIX

- **Taux Normal (20%) :** Taux de droit commun applicable par défaut à tous les biens et services.
- **Taux Intermédiaire (10%) :** Restauration, rénovation de logements, transports.
- **Taux Réduit (5,5%) :** Produits de première nécessité (alimentation, cantines, livres).

L'Expérience de la baisse de TVA en Restauration (Jacques Chirac) :

La baisse de la TVA de 20% à 10% était promise pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Or, en France, **la fixation des prix est libre**. Constat : les restaurateurs n'ont pas baissé leurs prix TTC de 10% : ils ont maintenu leurs prix et ont augmenté leur **marge nette** (+10%).

Parallèle sur l'essence (TotalEnergies) : Baisser la TVA sur l'essence sans bloquer les marges ne garantit aucune baisse pour l'automobiliste et crée un trou fiscal béant pour l'État.

4. L'ÉQUATION BUDGÉTAIRE RÉGALIENNE & LA RÈGLE DE CONTREPARTIE

Solde Budgétaire = Recettes (Impôts, Taxes, TVA) - Dépenses (Services Publics)

La TVA représente environ **50% des recettes fiscales de l'État** français. Toute baisse de TVA crée un manque à gagner immédiat.

Le principe de la contrepartie inévitable : Promettre de baisser les impôts ou de donner des services gratuits sans préciser le financement est du vent politique :

1. Soit on **augmente la dette publique** (emprunt sur les marchés financiers).
2. Soit on **diminue les services publics** (fermetures de classes d'IUT : passage de 3 groupes de TD à 2 groupes surchargés, fermetures d'hôpitaux, de bibliothèques).
3. Soit on **augmente un autre impôt** sur une autre catégorie de la population.

5. EXERCICE D'APPLICATION RÉSOLU (ÉNONCÉ TD DU PROFESSEUR)

Énoncé : Une entreprise achète 1 000 € HT de matières premières, 500 € HT d'électricité et vend 4 000 € HT de produits finis (TVA 20%).

Opération	Montant HT	TVA (20%)	Nature Fiscale
Achats Matières Premières	1 000 €	200 €	TVA Déductible
Charges Électricité	500 €	100 €	TVA Déductible
Ventes Produits Finis	4 000 €	800 €	TVA Collectée
TOTAL LIQUIDATION	—	**300 €**	**TVA à Décaisser (800 - 300)**